ДОВІДКА
щодо громадянства України АВБ

I. Загальні висновки

(1) АВБ втратив громадянство України з ініціативи держави на підставі п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про громадянство України» (далі – Закон) - добровільне набуття ним громадянства Гренади.

(2) Державна міграційна служба (далі – ДМС) ініціювала процедуру втрати громадянства АВБ.

(3) У 2017 р. Президент України прийняв Указ про припинення громадянства АВБ п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону.

(4) Державні органи, всупереч вимогам закону, не реалізували Указ Президента - не вилучили паспортні документи, не видали довідку про втрату громадянства, не внесли відомості до Реєстрів.

(5) Інформацію про припинення громадянства України АВБ не було доведено до його відома у встановленому порядку.

(6) На момент звернення АВБ до Посольства України у Франції (далі – Посольство) у 2022 р. ні АВБ, ні працівники Посольства не були обізнані про факт припинення його громадянства.

(7) У 2022 р. АВБ отримав закордонний паспорт за участі працівників Посольства у законний спосіб, відповідно до встановленої процедури, без жодних порушень з його боку.

(8) У 2024 р. Посольством проведено службову перевірку щодо видачі паспорту. Її ініційовано через 7 років після Указу Президент, підстави проведення – незрозумілі.

(9) За результатами перевірки встановлено - АВБ втратив громадянства у 2017 р. Жодних зловживань чи протиправних дій з боку АВБ – не встановлено. Наслідок – анульовано український закордонний паспорт.

II. Хронологія дій

1. Набуття громадянства Гренади та припинення громадянства України.

1.1. Набуття громадянства Гренади.

23.12.2016 р. Правлінням Гренади видали АВБ свідоцтво про реєстрацію як громадянина Гренади. **Підстава** – громадянство за інвестиційним актом.

06.01.2017 р. видано паспорт громадянина Гренади № G016458.

Копії свідоцтва та паспорту з укр. перекладом – наявні.

Наявні документи: матеріали архівної справи щодо втрати громадянства АВБ, надані ДМС в м. Києві на адвокатський запит від 16.07.2025 р.

1.2. Процедура втрати громадянства України

14.06.2017 р. АВБ звернувся до Печерського ДМС в м. Києві з заявою на ім'я Президента України про те, що (1) **стосовно нього розпочату процедуру втрати громадянства**; (2) повідомив, що добровільно набув громадянство Гренади.

В матеріалах справи про втрату громадянства містяться копії таких документів:

- сторінка паспорта громадянина України серії СА № 557458. від 26.08.1997 р.;
- сторінка закордонного паспорту серії ЕХ № 620533, оформленого 09.10.2013 р.;
- свідоцтво про реєстрацію громадянина Гренади;
- паспорт громадянина Гренади.

14.06.2017 р. (в той же день) Печерським ДМС прийняті та зареєстровані документи та підготовлено подання до Президента України про втрату громадянства. **Підстава** - п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону - добровільне набуття АВБ громадянства Гренади.

До подання додано (1) український паспорт, виданий 1997 р.; (2) свідоцтво про реєстрацію як громадянина Гренади.

22.11.2017 р. Президент України видав Указ № 384/2017 про втрату громадянства України стосовно 10 осіб, в т.ч. АВБ на підставі - п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону.

Таким чином, АВБ втратив громадянство України з ініціативи держави, а не за власним волевиявленням.

Наявні документи:

(1) матеріали архівної справи щодо втрати громадянства АВБ, надані ДМС в м. Києві на адвокатський запит від 16.07.2025 р.;

(2) відповідь ДМС від 07.07.2025 р., надані ДМС на адвокатський запит від 12.06.2025 р.;

(3) лист ДМС про реєстрацію документів про втрату громадянства від 14.06.2017 р. (отриманий від адвокатів);

(4) відповідь Офісу Президента від 23.07.2025 р. разом з Поданням до Президента України про втрату громадянства АВБ від 14.06.2017 р., надані на адвокатський запит від 23.06.2025 р.

(5) витяг з Указу Президент України № 384/2017 про втрату громадянства України АВБ, наданий ОП на адвокатський запит від 09.07.2025 р.

1.3. Реалізація Указу Президента про припинення громадянства

Відповідно до п. 121 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента № 215

ДМС, дипломатичні представництва чи консульські установи України:

- вживають заходів до вилучення документів, які підтверджують громадянство України;
- видають довідку про припинення громадянства України.

29.01.2018 р. ДМС направило до Президента лист за результатом реалізації Указів щодо громадянства за 2017 р. В якому зазначено:

- документи, що посвідчують громадянство України, не були вилучені на підставі Указу № 384/2017;
- довідка про припинення громадянства не видавалась на підставі такого Указу.

Тобто, всупереч вимогам закону, до відома АВБ не було доведено той факт, що відносно нього завершено процедура громадянства і він втратив статус громадянина України.

<u>Наявні документи:</u> відповідь ДМС від 15.07.2025 р. разом з інформацією про виконання рішень Президента з питань громадянства протягом 2017 р., надані ДМС на адвокатський запит від 09.07.2025 р.;

2. Видача українського закордонного паспорту у 2022 р. і визнання його недійсним

2.1. <u>Подання документів та отримання паспорту.</u>

22.09.2022 р. АВБ звернувся до Посольства про видачу нового закордонного паспорту України та надав:

(1) заяву-анкету для внесення інформації до Єдиного демографічного реєстру (вказано: ІПН, по батькові — «В'ячеславович», посилання на чинний паспорт від 2013 р.).

Така анкета формувалась та заповнювалась представником Посольства, а АВБ тільки її підписував

(2) закордонний паспорт від 09.10.2013 р.;

(3) документ про проживання в Монако.

05.10.2022 р. АВБ видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон, орган видачі 2FRA (Посольство України у Франції).

Тобто, звернення та оформлення паспорта відбулись у законний спосіб - із використанням наявного паспорта та реєстраційний даних. АВБ не знав про втрату громадянства.

<u>Наявні документи:</u>

(1) відповідь Посольства від 04.07.2025 р. разом з документами, які були використані для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон у 2022 р., надані на адвокатський запит від 04.07.2025 р.

(2) відповідь ДМС від 14.07.2025 р. на адвокатський запит від 09.07.2025 р.

2.2. <u>Визнання паспорту недійсним.</u>

13.-14.11.2024 р. Посольством проведено службову перевірку щодо оформлення у 2022 р. закордонного паспорту. Підстава перевірки закордонного паспорта – невідома.

17.12.2024 р. за результатами перевірки Посольством підготовлено Висновок у якому встановлено, що АВБ втратив громадянство України у 2017 р. У зв'язку з цим закордонний паспорт визнано недійсним, анульовано та знищено.

Жодних зловживань, порушень з боку Богуслаєва О. – не встановлено.

Таким чином, паспорт анульовано з процедурних підстав - без жодної вини чи неправомірних дій з боку АВБ.

<u>Наявні документи:</u>

(1) відповідь Посольства від 18.07.2025 р. разом з Висновком службової перевірки щодо оформлення закордонного паспорту від 17.12.2024 р., надані на адвокатський запит від 16.07.2025 р.

(2) відповідь ДМС від 14.07.2025 р. на адвокатський запит від 09.07.2025 р.